



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Paraná, 04 de diciembre de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: "ACEVEDO, LUCIA DOLORES
CONTRA INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA
JUBILADOS Y PENSIONADOS (PAMI) SOBRE AMPARO LEY 16.986",
Expte. N° FPA 7530/2024/CA2, provenientes del Juzgado
Federal de Victoria, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estas actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte demandada en fecha 11/11/2024 contra la sentencia del día 07/11/2024.

El recurso se concede se concede el mismo día de su interposición, contesta agravios la parte actora el 12/11/2024 y pasa la causa para resolver el 14/11/2024.

II- a) Que, la presente acción la promueve la Sra. Lucia Dolores ACEVEDO contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados -PAMI-, a fin de que se le ordene la cobertura integral y en forma urgente de la medicación DACTILUS (DAPAGLIFLOZINA) 10 mg. por 30 comprimidos de manera mensual e ininterrumpida.

Relata que es una paciente de 70 años de edad, y que padece de insuficiencia renal crónica constatada por análisis de laboratorio, por lo que su médico tratante le ha prescripto la necesidad de utilizar la medicación requerida.

Refiere a sus antecedentes médicos y acompaña documental en la cual se sustenta su petición.

b) Que, el PAMI contesta el informe del art. 8 de la ley 16.986 y plantea la inadmisibilidad del amparo interpuesto por entender que no hubo un acto de autoridad pública que lesionara derechos de manera actual, arbitraria e ilegal.

Fecha de firma: 04/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39381270#437743160#20241203220336562

Alega que existen dos vías para proveer medicamentos: una directa en farmacias y otra excepcional que requiere evaluación de especialistas. Explica que, en este caso, se procedió conforme la segunda.

Señala que desde la Coordinación de Prestaciones Médicas de la UGL XIV se evaluó el pedido de la actora y se constató que no se encuentra en el padrón de afiliados con diabetes, por lo que se le hizo saber que en virtud del marco reglamentario vigente, no se contempla cobertura del medicamento pedido por vía de excepción sin diagnóstico previo de DM2, lo que es avalado por el punto 12 de la nueva modificación de la ley de diabetes (noviembre 2022).

Expresa que en razón de ello, se ha tratado de una negativa puntual y fundada y no de una determinación caprichosa del instituto. Hace reserva del caso federal.

c) Que, el Sr. Juez de primera instancia hace lugar a la demanda y ordena al PAMI que brinde a la amparista el medicamento requerido, impone las costas a la accionada vencida, regula honorarios al letrado de la actora en 21 UMA y tiene presente las reservas del caso federal efectuada por las partes.

Contra dicha decisión se alza la obra social recurrente.

III- a) La demandada relata los antecedentes de la causa y cuestiona que no se hayan tenido en cuenta sus consideraciones.

Reitera que no ha negado ninguna prestación, sino que le explicó a la amparista que según el punto 12 de ley de diabetes -última modificación en noviembre de 2022- no se contempla cobertura de iSGLT2 por vía de excepción sin diagnóstico previo de DM2.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Finalmente, apela los honorarios regulados al representante de la parte actora por considerarlos altos. Hace reserva del caso federal.

b) La parte actora contesta agravios y solicita que se declare desierto el recurso de su contraria. Subsidiariamente rebate los argumentos expuestos y pide que rechace, con costas

IV- Que, en primer término, respecto a lo expresado por la accionante en relación a que los planteos de su contraria no constituyen una crítica razonada y concreta de la sentencia, corresponde señalar que resultan suficientes para ser tratados, a mérito del amplio criterio ya sustentado por este Tribunal.

Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que sólo serán tratadas las postulaciones que resulten conducentes para la solución del litigio, dejando de lado aquellas ajenas a lo sustancial.

V- a) Que, no está controvertido en autos la afiliación de la Sra. Acevedo a la obra social demandada, ni su diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Tampoco hay discusión respecto a que su médico tratante, Dr. Rolando H. Aquino -especialista en medicina familiar, clínica y diabetología-, le ha prescrito el uso de la medicación objeto de autos.

La cuestión a dilucidar consiste en evaluar si ha habido una actitud arbitraria o ilegal por parte de la obra social demandada en cuanto niega la cobertura de la medicación reclamada.

Al respecto, cabe destacar que el amparo procede contra todo acto u omisión que, en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos en la Carta Magna (art. 43 de la Constitución Nacional).

Fecha de firma: 04/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39381270#437743160#20241203220336562

La arbitrariedad se presenta "...como nota subjetiva caracterizada por el mero voluntarismo apuntado a la violación del derecho. Su carácter manifiesto implica que el juez debe advertir sin asomo de duda que se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de una irrazonable voluntad del sujeto demandado" (CNFed. Civ. Y Com., Sala I 12/10/95, "Guezamburu, Isabel c/Instituto de Obra Social", LL. 1996 -C-509).

Por su parte, la ilegalidad debe aparecer de modo claro, no bastando que el proceder denunciado entrañe la restricción de alguna libertad constitucional, sino que se requiere que aquél carezca del mínimo respaldo normativo tolerable para subsistir como tal.

b) Dicho lo anterior, según surge de la documental obrante en la causa, el Dr. Aquino recetó a la actora el fármaco DACTILUS (DAPAGLIFLOZINA) 10 mg. por 30 comprimidos. Esto fue requerido por la amparista mediante nota de fecha 18/09/2024.

El PAMI contesta y sostiene que la Sra. Acevedo no figura en los registros del instituto como afiliada que padezca diabetes y que, conforme la normativa, el medicamento solicitado es para las personas que padezcan esta enfermedad.

La amparista vuelve a reiterar su pedido mediante nueva nota el 07/10/2024, expresa que su médico tratante prescribió específicamente Dapagliflozina para tratar su patología de insuficiencia renal y adjunta historia clínica que explica el pedido. La obra social demandada contesta mediante nuevo informe del 09/10/2024, en el que sostiene su postura respecto a que dicho fármaco sólo se encuentra previsto para personas con diabetes. En este marco se inicia la presente acción de amparo en fecha 10/10/2024.

Fecha de firma: 04/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39381270#437743160#20241203220336562



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Debe remarcarse que en la historia clínica suscripta por el médico que atiende a la amparista, la que a su vez fue presentada ante PAMI adjunta a las notas de intimación, el profesional detalla que *"Si bien en sus comienzos, hace 20 años aproximadamente, este fármaco fue diseñado para uso de Diabetes Mellitus tipo 2, por su mencionado efecto de quitar glucosa del organismo a través de la orina y así disminuir la glucosa en sangre, luego de varios estudios científicos como el Declare, el DPA CKD y recientemente el DPA HF se demostró su eficacia en enfermedades cardiorrenales CON o SIN DIABETES.*

Además de mencionar que en mi práctica médica clínica cotidiana también lo utilizo en pacientes con insuficiencia renal crónica que decrecen en su función renal, con muy buenos resultados, a tal punto que no sólo permite que no avance su deterioro Renal a un fallo Renal y consiguiente diálisis, sino que además algunos recuperaron su normalidad" (Ver historia clínica adjunta a la demanda).

Respecto a ello, debe recordarse que es doctrina de este Tribunal que "las obras sociales no pueden evaluar la conveniencia o no de una prestación acordada por el médico de cabecera del paciente, cuando éste justifica debidamente su necesidad para el tratamiento de la enfermedad que padece, y es el responsable de las prescripciones que emite" (Ver causa "SCHREINER, MAIRA NATALI EN REPRESENTACIÓN DE SU PADRE CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 1787/2020/CA1, sentencia del 18/06/2020, entre otras).

De lo expuesto se desprende que la conducta asumida por la demandada deviene arbitraria, atento a que rechazó los pedidos de la actora -basados en la indicación fundada

Fecha de firma: 04/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39381270#437743160#20241203220336562

del profesional de la salud que la atiende- y no autorizó el medicamento cuya cobertura requiere.

En el caso, el médico de la amparista explicó y fundamentó adecuadamente la necesidad de contar con Dapagliflozina, y cuáles serían sus beneficios para la salud de la afiliada.

En consecuencia, cabe confirmar la condena para que la obra social entregue el fármaco peticionado, a fin de salvaguardar el derecho a la salud de la Sra. Acevedo.

Es que, la salud como valor y derecho humano fundamental encuentra reconocimiento y protección en diversos instrumentos comunitarios e internacionales en materia de Derechos Humanos, que ahora gozan de jerarquía constitucional en virtud de lo preceptuado en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional reformada en 1994, a saber: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, arts. 7 y 9; Declaración Universal de Derechos Humanos de la O.N.U. de 1948, arts. 3, 8 y 25; Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, arts. 12-1, numeral 1 y 2, ap. d); y Pactos de Derechos Humanos, art. 4, numeral 1, 5, 19 y 26.

c) Que, al analizar la apelación de honorarios, se advierte que la regulación efectuada en primera instancia en 21 UMA al letrado de la parte actora no resulta elevada en relación a las labores desarrolladas y las pautas legales establecidas al efecto (art. 16, 20 y 48 de la ley 27.423).

Por lo expuesto, se rechaza el recurso de apelación y se confirma la sentencia de primera instancia en todas sus partes.

VI- Que, en cuanto a las costas de la presente instancia, cabe imponerlas a la demandada vencida, atento lo dispuesto por el art. 14 y 17 de la ley 16.986 y art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

Fecha de firma: 04/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39381270#437743160#20241203220336562



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

VII- Que, finalmente, se regulan los honorarios correspondientes a la presente instancia al letrado de la parte actora, Dr. Cristhian Paul JUSTET, en la cantidad de 6,93 UMA, equivalentes a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (\$429.625), de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Resol. SGA 2910/2024 de la CSJN; sin regularse al apoderado de la parte demandada en virtud de lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmar la sentencia de primera instancia.

Imponer las costas habidas en la presente instancia a la apelante vencida (art. 14 y 17 de la ley 16.986 y 68, primer párrafo del CPCCN).

Regular los honorarios correspondientes a la presente instancia al letrado de la parte actora, Dr. Cristhian Paul JUSTET, en la cantidad de 6,93 UMA, equivalentes a la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (\$429.625), de conformidad con lo previsto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/2023 y Resol. SGA 2910/2024 de la CSJN; sin regularse al apoderado de la parte demandada en virtud de lo previsto en el art. 2 de la ley citada.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Se constituye el Tribunal de conformidad con lo dispuesto por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

Fecha de firma: 04/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39381270#437743160#20241203220336562

Fecha de firma: 04/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#39381270#437743160#20241203220336562